

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 391/2533	อัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	ผู้ขอประกัน	โจทก์
	นาย กิมฮ้อ แซ่ เอา	โจทก์
	นาง อรุณี จันทรางกูร	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119

สิทธิในการฎีกาของผู้ขอประกันต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ในขณะที่ยื่นฎีกา ผู้ขอประกันยื่นฎีกาเมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ที่แก้ไขใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งบัญญัติให้ผู้ขอประกันมีอำนาจอุทธรณ์ คำสั่งศาลในกรณีผิดสัญญาประกันได้ และคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดดัง นั้น เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้น กรณีจึงเป็นที่สุดผู้ขอประกัน ไม่มีสิทธิฎีกา

คดีนี้เนื่องมาจากนายกิมฮ้อ แซ่เอา ผู้ขอประกันยื่นคำร้องขอปล่อยนางอรุณี จันทรางกูร ผู้ต้องหาชั่วคราวต่อศาลชั้นต้นในชั้นฝากขัง ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โจทก์ยื่นฟ้องจำเลย และนัดสอบคำให้การจำเลย จำเลยไม่มาศาล ผู้ขอประกันยื่นคำร้องขอเลื่อนการส่งตัวจำเลยสองครั้ง ศาลชั้นต้นอนุญาตถึงวันนัดจำเลย ไม่มาศาล ผู้ขอประกันยื่นคำร้องขอเลื่อนการส่งตัวจำเลยอีก แต่ศาลชั้นต้นไม่

อนุญาตและสั่งปรับผู้ขอประกันตามสัญญาประกัน ผู้ขอประกันอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน ผู้ขอประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้ขอประกันยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 2พฤศจิกายน 2532 ภายหลัง
ที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17)
พ.ศ. 2532 มีผลใช้บังคับแล้วสิทธิในการฎีกาของผู้ขอประกันจึงต้องพิจารณาตาม
บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ในขณะที่ยื่นฎีกา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 119 ที่แก้ไขแล้วและมีผลใช้บังคับในขณะผู้ขอประกันยื่นฎีกาบัญญัติ
ว่า "ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลมีอำนาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือ
ตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้องเมื่อศาลสั่งประการใดแล้ว ฝ่ายผู้ถูกบังคับตาม
สัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอำนาจอุทธรณ์ได้ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้
เป็นที่สุด" ดังนั้น กรณีของผู้ขอประกันจึงเป็นที่สุดไปตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาล
ฎีการับวินิจฉัยไม่ได้"

พิพากษายกฎีกา

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>